

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7615/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

นาย เรืองศักดิ์ แซ่ซิ้ม

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

การออกเช็คที่จะมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534มาตรา4ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อปรากฏว่าวันที่ประกาศกระทรวงมอบเงินให้แก่จำเลยตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นวันหลังจากวันที่จำเลยออกเช็คให้ประกาศกระทรวงขณะที่ออกเช็คให้ประกาศกระทรวงจึงยังไม่มีหนี้ต้องชำระต่อกันแม้ต่อมาธนาคารตามเช็คจะปฏิเสธการจ่ายเงินการกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายดังกล่าว

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก5 เดือน คำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การออกเช็คที่จะมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 นั้น ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยกู้เงินจากโจทก์ไปรวม 80,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2535 และออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.5 ให้โจทก์ในวันดังกล่าว แต่ตอนตอบทนายจำเลยถามค้านกลับเบิกความว่า เพิ่งมอบเงินให้แก่จำเลยในวันที่ 10 สิงหาคม 2535 ดังนั้น ก่อนที่จำเลยออกเช็คให้โจทก์ จึงยังไม่มีหนี้ที่ต้องชำระต่อกัน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ